

1500819-25.2022.8.26.0604

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Aristoteles de Alencar Sampaio

Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/11/2022

... na rua onde foi abordado não é o ponto de tráfico e ali estava para carpir, quando foi abordado pelos policiais e preso, sendo acusado falsamente de praticar tráfico de drogas. Admitiu que tinha duas porções de maconha para seu uso.

Este contexto probatório, pela prevalência dos imparciais depoimentos policiais em relação à isolada afirmação do acusado, autoriza o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

1ª Vara Criminal

1500819-25.2022.8.26.0604 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500819-25.2022.8.26.0604

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NIRLEI CRISTIANO MARCELLO BRESSAN

Vistos.

NIRLEI CRISTIANO MARCELLO BRESSAN foi denunciado como incurso nas penas do art. 33 da Lei 11.343/06, porque, em 03/05/2022, na Rua das Gravilhas, 360, nesta cidade, teria trazido consigo e guardado, para fins de tráfico, substância entorpecente que determina dependência química e física, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

O réu foi citado e apresentou defesa preliminar, tendo a denúncia sido recebida.

Durante a audiência de instrução foi produzida prova oral, tendo sido o réu interrogado.

As partes apresentaram suas alegações finais, tendo o Ministério Público requereu a condenação do réu pelo crime descrito na denúncia, posto entender comprovadas a materialidade delitiva e a autoria; a defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do réu pela insuficiência probatória e, de forma subsidiária, pela desclassificação do delito para uso de drogas.

Após, vieram os autos conclusos.

Relatados. D E C I D O:

A ação penal merece prosperar.

A materialidade do delito foi demonstrada pelo auto de apresentação e apreensão de fls. 15/16, em que se descreve o material apreendido na posse do réu. Por outro lado, o exame químico-toxicológico revelou consistir a substância apreendida em entorpecente, concluindo, pois, por sua toxicidade e potencialidade para causar dependência (fls. 95/96). Assim, a materialidade delitiva foi comprovada.

Análise a autoria delitiva.

Com efeito, o policial OSÉAS BARBOSA FERREIRA disse em juízo que na ocasião estava realizando patrulhamento em local conhecido pela prática recorrente de tráfico de drogas, quando avistou o réu agachado, manipulando um objeto. Ao lado do réu havia um indivíduo com uma bicicleta, aguardando. Diante da postura suspeita do réu, a testemunha o abordou e constatou que o objeto que estava sendo segurado por Nirlei era um estojo contendo uma quantidade de maconha e cem reais em dinheiro. Com o outro indivíduo foi localizada uma porção de cocaína. Com Nirlei também foram localizadas algumas porções de maconha em seu bolso. Há 5 metros do acusado foram encontradas outras porções de maconha, que estavam embaladas da mesma maneira que às encontradas em poder de Nirlei. Do outro lado da calçada foi encontrada mais maconha em um sacola. Foi solicitado apoio de cães farejadores, foram encontradas em uma área de mata o restante da droga e cerca de quatrocentos reais em dinheiro em uma pochete. A testemunha acrescentou que é muito comum entre os traficantes espalhar as drogas em vários locais para dificultar policial. No momento da abordagem só estava o acusado e o usuário de droga. O réu, ao ser questionado, confessou a autoria do crime e disse que estava ali porque estava sendo o responsável pelo local em razão do pedido de uma pessoa chamada Fernando e o indivíduo que o acompanhava relatou que estava no local para adquirir entorpecente.

No mesmo sentido foram as declarações do policial Anderson da Silva (fls. 7/8).

Neste passo, como já declarou o E. Tribunal de Justiça de São Paulo: "Os funcionários da Polícia merecem, nos seus depoimentos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem em defesa coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (RT 616/286), e, ainda, "Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecente "(RT 614/275). Além disso, inexistente qualquer razão comprovada e justificada para retirar a credibilidade destes depoimentos policiais, os quais se mantêm válidos e aptos a sustentarem decreto condenatório.

O réu negou a prática do delito. Disse que na rua onde foi abordado não é o ponto de tráfico e ali estava para carpir, quando foi abordado pelos policiais e preso, sendo acusado falsamente de praticar tráfico de drogas. Admitiu que tinha duas porções de maconha para seu uso.

Este contexto probatório, pela prevalência dos imparciais depoimentos policiais em relação à isolada afirmação do acusado, autoriza o reconhecimento de que a droga apreendida era de propriedade do acusado, porquanto estava na posse de parte da droga, estava mexendo em drogas com o consumidor do lado dele de forma a agir como o vendedor da droga.

A quantidade de droga e a dinâmica presenciada pelos policiais na qual o acusado estava pegando as drogas para entregar a terceiro consumidor, bem indica que o tráfico desenvolvido pelo acusado, , devendo, ainda, ser imputado a ele as drogas que estavam próximas a ele e que estavam acondicionadas da mesma maneira, dado que era o único traficante que estava vendendo entorpecente no local, sendo ele o responsável pelo ponto de venda de drogas.

Vale consignar que: "Não se desconhece que os acusados possam ser usuários de substância entorpecente. Todavia, a circunstância deles consumirem droga não significa não pudessem traficar. Aliás, é comum que o traficante também consuma, ou que o consumidor trafique para sustentar o vício" (TJSP - Ap. n° 0004176-56.2012.8.26.0663, rel. Des. José Raul Gavião de Almeida, j. em 05.12.2013).

Registre-se, outrossim, que: "Dificuldades financeiras, desemprego, situação de penúria, não caracterizam o estado de necessidade. Para que a excludente seja acolhida mister se torna que o agente não tenha outro meio a seu alcance, senão lesando o interesse de outrem. É necessário, pois, que a ação seja inevitável" (RT 559/358).

Caracterizado o crime de tráfico, a condenação do acusado é medida de rigor.

Passo à dosimetria da pena.

A pena-base do crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas será fixada acima do mínimo legal, tendo em vista a especial circunstância de se tratar parte da droga apreendida de cocaína, entorpecente este que causa dependência química, vulnerando com maior intensidade a saúde pública pelos deletérios efeitos à integridade física dos consumidores da droga, havendo, assim, maior desvalor da conduta do acusado quando comparado, por exemplo, com a conduta relativas a outras drogas, como por exemplo, o cloreto de etila, impondo-se a exasperação da pena. A jurisprudência corrobora este entendimento: "A natureza e a quantidade da droga apreendida, em atenção ao disposto no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, são circunstâncias que, por si só, justificam o aumento da pena-base acima do mínimo legal" (STJ - HC n.º 165.387/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, julgado em 8-2-2011, DJe 21-2-2011). Fixo, em razão destas circunstâncias, a pena-base em 6 anos de reclusão e 500 dias-multa, no piso legal.

Pela reincidência (fls. 40/42), elevo a pena para 7 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Sobre o redutor do art. 33, §4º, da Lei de DROGAS, ante a reincidência específica do agente, indicando-se a habitualidade delitiva, não faz jus o acusado ao privilégio, tornando a pena definitiva.

O regime de cumprimento de pena será o inicial fechado, tendo em vista a reincidência específica do agente, a quantidade e a natureza da droga apreendida, e, ainda, a circunstância do crime de tráfico de drogas ser por demais grave, sendo certo que atualmente é o crime que mais vêm gerando violência no país, impondo-se reconhecer a necessidade da fixação do regime de cumprimento de pena mais rigoroso.

Em atendimento ao art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, consigna-se que o tempo de prisão provisória em nada altera a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, ante a ausência de prova acerca dos requisitos subjetivos para a concessão dos benefícios legais, que deverão ser buscados junto ao juiz das execuções criminais (art. 66, III, b, da Lei de Execuções Penais).

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia formulada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo para CONDENAR NIRLEI CRISTIANO MARCELLO BRESSAN à pena de 7 anos de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 500 dias-multa, no mínimo unitário, por infração ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Não poderá o réu recorrer em liberdade porquanto respondeu ao processo no cárcere, subsistindo, ainda, os requisitos ensejadores da prisão decorrente do flagrante a fim de garantir a ordem pública contra novos atentados à saúde pública.

A proibição ao direito de recorrer em liberdade aos réus que respondem presos à instrução vem sufragada pela doutrina como se depreende da lição do jurista Guilherme Nucci: "Réu que aguardou preso a instrução: deve continuar detido, após a prolação da sentença condenatória, mormente se foi aplicado o regime fechado ou o semi-aberto. Se antes do julgamento de mérito, que considerou o acusado culpado, estava cautelarmente recolhido, com mais lógica assim deve permanecer após a condenação."

Por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos não pode ser acolhida, pois, além da quantidade de pena cominada, em se tratando de delito gerador de violência social e familiar, e pelo princípio da suficiência, incide o entendimento jurisprudencial pelo qual: "como se trata de crime de tráfico ilícito de drogas, cuja conduta enseja especial censurabilidade pelos efeitos nefastos na saúde dos usuários e na Saúde Pública de um modo geral, além de servir de elemento propagador e incrementador de toda uma ordem criminosa, que tantos malefícios vêm trazendo à nossa Sociedade, não concedo o regime aberto ou a substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direitos, que não bastariam à reprovação do crime."(TJSP - Apelação nº 0021376-71.2012.8.26.0309 - Jundiaí - Rel. Des. Alex Zilevoski, j. 8.4.13).

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados. Recomende-se o acusado no local em que se encontra recolhido.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais.

Declaro a perda em favor da União dos bens apreendidos nos autos, pois vinculados ao tráfico de drogas.

P.R.I.

Sumare, 21 de novembro de 2022.

ARISTÓTELES DE ALENCAR SAMPAIO
Juiz de Direito